

TDC e LICIN 2.0 no RJ — Transferência do Direito de Construir e Estratégias de Aprovação

Versão: 1.0
Status: avaliada
Data: 16/09/2026
Avaliação: PROCEDE COM RESSALVA (16/09/2026 — Kelsen)
Tipo: Inteligência (Trilha A)
Para: Kelsen/Hely (Legal) — cross: Lúcio/Oscar (Arquitetura)
Gestor: Kelsen (Legal)

O que é

TDC (Transferência do Direito de Construir) é o instrumento urbanístico do Rio de Janeiro que permite ao proprietário de um lote emissor (tombado ou protegido) transferir seu potencial construtivo não utilizado para um lote receptor, que pode construir além do seu CAB com esse potencial recebido. É distinto da OODC (que paga ao município): no TDC, o valor vai do receptor para o proprietário do lote emissor.

LICIN 2.0 (Decreto 55.622/2025) é o sistema de licenciamento de edificações vigente no Rio de Janeiro desde 01/01/2025, baseado em sistema declaratório: o responsável técnico declara que o projeto cumpre a legislação, e a SMDU valida os parâmetros urbanísticos objetivos.

TDC — Transferência do Direito de Construir

Base Legal

Norma	Data	Conteúdo
LC 270/2024	16/01/2024	Novo Plano Diretor — institui o TDC como instrumento urbanístico
LC 274/2024	17/07/2024	Regulamenta os instrumentos da LC 270 (OODC, TDC)
LC 281/2025	30/05/2025	Condições especiais de licenciamento; menciona TDC em operações específicas
LC 291/2025	01/12/2025	Define regras do TDC em Operações Urbanas Consorciadas

Decreto 38.646/2014	2014	Resolução SMDU 784/2014 — define os documentos do TDC
---------------------	------	---

Fontes: [LegisWeb LC 270](#) | [LegisWeb LC 274](#) | [Documento oficial TDC — Prefeitura RJ](#)

Documentos do TDC (Resolução SMDU 784/2014)

Documento	Para quê
Termo de Potencial Construtivo Transferível	Emitido pelo lote emissor para registrar o potencial disponível
Certidão de Potencial Construtivo Transferido	Emitido ao lote receptor para registrar o potencial recebido

Averbação obrigatória: ambos os documentos devem ser averbados no Registro de Imóveis, junto à matrícula do lote emissor E do receptor.

Lotes emissores — quem pode transferir

- Imóveis tombados pelo patrimônio histórico, cultural, ambiental, paisagístico ou social (municipal, estadual ou federal)
- Condição: bom estado de conservação, **atestado por laudo técnico do órgão responsável pela preservação** (IRPH/SMC)
- **Exceção para imóvel tombado em mau estado:** a SMDU permite transferir até **1/3 do potencial construtivo** de forma antecipada para viabilizar as obras de recuperação antes de cumprir a condição de conservação plena
- Em Operações Urbanas Consorciadas (OUCs), o potencial pode ser convertido em **CEPAC** (Certificado de Potencial Adicional de Construção)

Lotes receptores — quem pode receber

- Imóveis situados em zonas onde há previsão de **C_{Amax} (Coeficiente de Aproveitamento Máximo)** ou **C_{Acent} (Coeficiente de Aproveitamento de Centralidade)** na LC 270/2024
- O potencial recebido por TDC é **acrescido** ao potencial que o receptor já pode ter por OODC

Coeficiente de equivalência — quanto se transfere

- A transferência deve obedecer a um **coeficiente de equivalência entre lote emissor e receptor** — proporcional ao valor unitário do IPTU de cada imóvel
- **Fórmula numérica:** a LC 270/2024 menciona o coeficiente mas **não fixa fórmula única** — depende de regulamentação específica da SMDU para cada caso
- **Limite superior:** o lote receptor não pode ultrapassar o C_{Amax}/C_{Acent} da sua zona, mesmo com TDC — o TDC não cria potencial construtivo, apenas transfere o existente

TDC vs. OODC — diferença fundamental

Aspecto	TDC	OODC
Natureza	Transferência entre proprietários privados	Pagamento ao Município
Finalidade	Compensar restrição de tombamento/proteção	Comprar potencial acima do CAB
Quem recebe o valor	Proprietário do lote emissor	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Limite	CAMax/CACent da zona receptora	CAM da zona
Isenção temporal	Não tem isenção específica	Sim — ver abaixo

Isenção OODC até 2029 (dado novo, verificar fonte primária)

■ ■ **RESSALVA DE FONTE:** dado a seguir provém de Instituto Bramante (fonte secundária). Confirmar no texto da LC 270/2024 antes de informar ao cliente.

A LC 270/2024 teria estabelecido um **período de transição de 5 anos** (até janeiro de 2029) com isenção total de OODC para empreendimentos em zonas estratégicas (Zona Oeste, Zona Sul, Tijuca e Vila Isabel), com cobranças graduais de 2029 a 2032. Se confirmado via fonte primária, isso muda completamente a estratégia de aprovação: **projetos licenciados até 2029 em zonas estratégicas poderiam construir até o CAM sem pagar OODC**. Hely deve verificar o Art. 106 e parágrafos da LC 270/2024 antes de usar este dado com cliente.

Fonte: [Instituto Bramante — Plano Diretor RJ](#)

LICIN 2.0 — Estratégias de Aprovação

Base Legal

- **Decreto 55.622, de 1º de janeiro de 2025** — institui o LICIN 2.0
- Substitui Decreto 48.719/2021 (LICIN original)
- Portal: requerimentosmu.rio.rj.gov.br
- SMU: (21) 2273-6096 | lic.urb.rio.cau.smdu@prefeitura.rio

Fontes: [SMDU — LICIN 2.0](#) | [LegisWeb Decreto 55.622](#)

Os 13 parâmetros urbanísticos verificados pela SMDU

1. Dimensões do lote

- 2. Alinhamento
- 3. Cota de soleira
- 4. Taxa de ocupação
- 5. Superfície drenante mínima
- 6. Área total edificável
- 7. Gabarito (altura)
- 8. Afastamentos (frontal, lateral, fundo)
- 9. Profundidade
- 10. Áreas coletivas
- 11. Uso e tipologia
- 12. Unidades permitidas
- 13. Índice de comércio/serviços

O DULI — coração do sistema declaratório

O **DULI (Documento Único de Licenciamento Integrado)** é o formulário principal. Ao assinar, o **PRPA** (Profissional Responsável pelo Projeto Arquitetônico) e o **PREO** (Profissional Responsável pela Execução da Obra), juntamente com o requerente, declaram que o projeto atende integralmente: - LC 270/2024 (Plano Diretor) - LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo) - COE (Código de Obras e Edificações Simplificado) - Demais normas técnicas aplicáveis

A SMDU NÃO faz análise legal completa — apenas valida os 13 parâmetros objetivos. Toda responsabilidade civil, administrativa e penal pelas declarações recai sobre PRPA, PREO e requerente.

Prazo de aprovação

Situação	Prazo
Projetos padrão LICIN 2.0	30 dias
Projetos com anuência de órgão condicionante externo	Até 3 meses
Habite-se / Aceitação de Obra	Variável (prazo de obra)
Projetos fora do LICIN (tombados, TDC, OODC, Mais-Valerá)	Rito especial — sem prazo padronizado de 30 dias

Histórico comparativo: antes do LICIN (pré-2021) o prazo médio era ~1 ano. LICIN original (2021): 1-2 meses. LICIN 2.0 (2025): manteve 30 dias com melhorias de digitalização via Processo.Rio.

O que causa suspensão/indeferimento

Suspensão do prazo (reinício do zero): - Qualquer inconformidade identificada nas informações durante a validação dos 13 parâmetros - DULI incompleto, parâmetros divergentes, planta sem assinatura de ART/RRT - Documentos faltando (Anexos I, II, III/IV ou V incompletos)

Revogação de licença emitida: - Descumprimento da legislação urbanística identificado após emissão

Projetos que NÃO seguem o rito de 30 dias do LICIN 2.0: - Parcelamentos do solo - Imóveis tombados ou protegidos - Áreas de proteção ambiental - Projetos que envolvam pagamento de contrapartida (OODC, TDC, Mais-Valerá, Mais-Valia)

Custo da licença (fórmula)

Valor = (ATC × 0,2412) × Número de Meses

Onde ATC = Área Total Construída. Para legalização (obra executada sem licença): custo dobrado, pago em 50% no protocolo e saldo na conclusão.

Fonte: [Portal Carioca Digital — LICIN](#)

Brecha válida (mentalidade v3.0)

O profissional mediano lê o LICIN 2.0 como "processo burocrático de 30 dias". O profissional experiente percebe que:

TDC é o instrumento que permite ir além do CAM ordinário — quando há lote tombado como emissor disponível e o cliente precisa de área acima do CAM, o TDC é o único caminho legal. Isso é raro mas poderoso.

Projetos com OODC saem do prazo de 30 dias — se o cliente precisa de área entre CAB e CAM, o rito não é mais LICIN simplificado. Kelsen deve alertar o cliente que o prazo é maior e o processo diferente.

A isenção de OODC até 2029 (se confirmada) muda o cálculo de viabilidade de empreendimentos em zonas estratégicas — construir até o CAM sem pagar contrapartida torna muitos projetos viáveis que não seriam a custo de OODC.

O DULI é armadilha se mal preenchido — PRPA e PREO assumem responsabilidade penal. O erro mais caro não é o projeto mal desenhado, é o profissional que assina DULI com parâmetros errados. Hely deve revisar os 13 parâmetros com checklist antes de qualquer protocolo.

Impacto no fluxo STTK

Para Kelsen/Hely (Projeto Legal)

- **Passo 1 do Levantamento:** verificar se o lote tem alguma proteção patrimonial (é EMISSOR de TDC?) e se o CA previsto pelo cliente exige OODC (sai do rito de 30 dias)

- **Passo 4 do Anteprojeto (LICIN):** montar DULI verificando os 13 parâmetros antes de protocolar — nunca protocolar sem checklist completo
- **Verificar isenção OODC 2029:** se confirmada por fonte primária, calcular viabilidade para clientes que precisem de área entre CAB e CAM

Para Lúcio/Oscar (Arquitetura)

- **Estudo Preliminar:** informar ao cliente desde o início se o programa pretendido está dentro do CAB (rito 30 dias) ou entre CAB e CAM (rito especial com OODC/TDC)
- **Anteprojeto:** respeitar a Taxa de Ocupação e Área Total Edificável como parâmetros 4 e 6 dos 13 — são os mais frequentemente divergentes

■ ■ Ressalvas

- **TDC fórmula numérica:** não confirmada em fonte primária — o coeficiente de equivalência depende de regulamentação SMDU por caso
- **Isenção OODC até 2029:** fonte secundária (Instituto Bramante) — verificar Art. 106 LC 270/2024 na íntegra antes de usar com cliente
- **Diferenças práticas por subprefeitura (Barra, Zona Norte, Centro):** não documentadas publicamente — variam na prática, mas sem publicação técnica verificável
- **Custo da licença (fórmula $ATC \times 0,2412$):** ainda referencia Decreto 48.719/2021 no portal — verificar se Decreto 55.622/2025 alterou o cálculo

Fontes

- [SMDU — LICIN 2.0 \(página oficial\)](#)
- [LegisWeb — Decreto 55.622/2025](#)
- [Documento oficial TDC — Prefeitura RJ](#)
- [Instituto Bramante — LICIN 2.0](#)
- [Instituto Bramante — Plano Diretor RJ \(CAB, CAM, OODC, TDC\)](#)
- [LegisWeb — LC 270/2024](#)
- [LegisWeb — LC 274/2024](#)
- [LegisWeb — LC 291/2025](#)
- [Portal Carioca Digital — LICIN](#)
- [Caos Planejado — OUC e potencial construtivo RJ](#)